

宋礼物理理论法 26 客观救命稻草十页纸

法治思想

1. 马克思主义法学基本思维七字真经必须掌握。

法律为政治服务，理论为实践服务。有机统一最关键，割裂联系有问题。

事物都有历史性，五大实践不能忘。不能违法是底线，党的领导是整体。

绝对片面往往错，高端大气都正确。抽象比具体正确，思维比细节重要。

2. 法治思想不要想太多，把握住宋老师上课讲的关键思维即可，想得越多，错得越多。

3. 十二个坚持在全面依法治国中的定位，务必精准记忆。

4. 政策永远对，没有副作用。政策转化为法律，则按照法律做题。

5. 党的政策和国家法律本质一致，形式不同：党的政策和法律相衔接，法律实施应当以党的政策为指导，但不能以党的政策代替法律。

6. 吸收中国优秀传统文化法律文化、借鉴外国法治有益经验。没有“优秀”“有益”就错。

7. 更多的普法：谁执法谁普法，谁服务谁普法，谁管理谁普法，必须普正确的法。

8. 全民学法，各级各类学校开设法治课程，中小学聘任法治副校长（法官、检察官、律师）

9. 领导干部要做尊学守用的模范，党政主要负责人要做法治建设第一责任人。

10. 立法机关建立立法专家顾问制度，行政机关建立政府法律顾问制度，人民群众建立法律援助制度。

三大制度的目的：依法行为。

11. 全国人大专门委员会组织有关部门参与起草重要法律草案，禁止地方制发带有立法性质的文件。

12. 全国人大常委会、省级人大常委会、市州级人大常委会设立基层立法联系点。

13. 省级和市州级人大及其常委会协同立法，协同开展执法检查。

14. 更多的立法人员、司法人员，更多的法律服务人员（司仲顾调志律公基），但需要更少的执法人员，减少层次，综合执法。

15. 两个零容忍：贪污腐败，不管行贿受贿零容忍。环境污染零容忍：环境污染企业关停不会对经济产生副作用。

16. 两个大幅度都正确：大幅度提高环境污染的违法成本，大幅度减少执法队伍种类。

17. 权力清单制度：法定职责必须为，法无授权不可为。

18. 负面清单制度：法不禁止即自由。市场准入负面清单以外领域，各市场主体平等进入

19. 法治国家是目标，法治政府是主体，要率先突破，法治社会是基础。

20. 纵向分权：中央宏观管理，省级统筹推进，市县具体执行。

21. 纠纷解决机制：复诉仲解决。终止涉诉信访，但信访纳入法治化轨道。

22. 重大改革于法有据，法治引领改革，不立不破，先立（L）后破（P）。全国人大及其常委会暂停法律的部分规定，国务院暂停行政法规的部分规定。

23. 法治是保障，立法、执法、司法为大局服务，为经济保驾护航。

24. 新时代的“枫桥经验”：发端于 1963 年，依靠人民群众，法治框架下采取多元化的纠纷解决机制，就地化解矛盾，实现自治法治德治相结合的城乡基层治理体系。

25. 马锡五审判方式：陕甘宁边区政府时期，群众路线、司法民主，程序简便。

26. 党大法大是伪命题，党纪国法，纪严于法，纪在法前。

27. 安全（A）是发展（F）的前提，发展是安全的保障。

法理学

法理学做题思维

1. 通说原则永远对，例外看具体，不能用例外否定通说和原则的正确性。如法不溯及既往正确，刑法中的从旧兼从轻也正确，但不能用从旧兼从轻否定法不溯及既往的正确性。

2. 法理学的原则永远都是对的。部门法的法条永远是对的。不要拿法条否定法理学的原则。考部门法法

条，具体情况具体分析。二者有冲突是考生的问题，考生没有资格判断。

3. 名言警句类的题目，不看名言警句，直接看选项。文言文类题目，不看文言文，直接看选项。如果知识点搞不定，再回头看名言警句和文言文。

考点 法的概念（实证无道德，分析社会学，非实必道德，自然和第三）

实证主义（法与道德无联系【恶法亦法】）VS 非实证主义（法与道德有联系【恶法非法】）

1. 实证主义：分析实证主义（权威制定为主）；法社会学（社会实效为主）；
2. 非实证主义：自然法学派（内容正确性）；第三条道路
3. 自然法学承认守法义务，实证主义法学不承认守法义务

考点 法的特征（归国便利强制程序可诉）

1. 规范性：社会规范调整人与人之间的关系，技术规范调整人与自然之间的关系。
2. 权利义务性：权利可为模式，义务应为和勿为模式。权利本位。
3. 国家强制性和程序性：所有规范都具有强制力，法律具有国家强制力。
4. 带法律两个字，就有国家意志、国家强制力、权利和义务。

考点 法的作用

1. 规范作用（教育尹志平）

（1）指引自己；（2）评价他人（合法、违法）；（3）预测对方（人走人路，车行车道）；（4）国家机关强制违法者；（5）教育一般人（发生案件，听说即受教育）。

评价作用与强制作用的区别：法官认定行为人的行为违法行为，这是评价作用。评价为违法后，法官作出判决，体现强制作用。强制作用的前提是法官先评价为违法行为。

2. 社会作用：政治统治与社会公共职能（维持秩序）

考点 法的价值

1. 三层楼理论：秩序是基础价值在一楼，二楼正义，三楼自由是最高价值。
2. 价值位阶原则（排序，留一舍一），个案中的比例原则（必须侵犯，保留限度）
3. 家伤容冒限自由：①伤害原则（禁止伤害他人合法权益）；②冒犯原则（法律道德主义，禁止伤害公序良俗）；③法律家长主义（禁止自我伤害）。
4. 分配正义：平等差别需求，机会平等、差别原则（得其所应得）、满足个人基本需求。
5. 法官裁判案件依靠案件事实，因为价值判断必然存在。

考点 法律规则与法律原则

1. 法律规则三要素：假定条件、行为模式（应为、勿为、可为）法律后果缺一不可，但是不一定依靠同一个条文表达。

2. 规范性条文表达法律规则与法律原则。表达法律规则的条文包括规范语句（命令句（应当、必须；禁止、不得）和允许句（可以）陈述句（不带有道义助动词））。

3. 非规范性条文表达技术性规定：术语界定、生效日期、制定机关（公布机关）等。

4. 法律规则的分类：（1）授权（可为）、义务（命令性、禁止性）（2）确定（直接用）、委任（国家机关制定实施细则）、准用（其他法律规范）（3）强行（无选择）、任意（有选择）。

5. 原则与规则的区别（1）原则是规则的前提和基础，规则是原则细化的结果。（2）法律明确具体（自由裁量权小，考虑共性），原则抽象模糊（自由裁量权大，考虑共性+个性）（3）规则全有或全无；原则依强度衡量适用（你好我也好）。

考点 权利与义务

1. 分类（1）基本权利义务（宪法规定）与普通权利义务（普通法律规定）；（2）绝对（对世）权利义务（主体不特定）与相对（对人）权利义务（主体特定）；（3）消极权利（政府消极义务，不干预）与积极权利（政府积极义务，帮实现）；（4）消极义务（义务人不作为）与积极义务（义务人作为）。

2. 权利可以放弃，义务必须履行；没有无权利的义务，也没有无义务的权利；权利本位。

3. 语义类型（1）主张权（请求权，我有权要求你，你要照办，否则违法）、自由权（我的自由，你不能干预，否则违法），对应职责性义务。（2）权力权（国家权力、代理权），我有权改变，你必须服从，否

则违法。行使严格依法，对应服从性义务。(3) 权力权（二阶权利，母权），可以产生主张权、自由权（一阶权利，子权）。

考点 法的时间效力

1. 失效：明示失效（立法场合废止旧法）、默示失效（适用场合，新优于旧）。
2. 溯及力：(1) 法不溯及既往，通说永远对。(2) 刑法从旧兼从轻；例外看具体。(3) 有新法与旧行为，就涉及法的溯及力。

考点 当代中国正式的法的渊源及其效力原则

1. 人大搞基，常委会搞非基。法律保留：人民私自正经水煮鸡。绝对保留：人犯政法。
2. 下位法与上位法不冲突，下位法裁判。有冲突：上位法优于下位法，不得宣布下位法无效。
3. 同一位阶：特别优于一般、新法优于旧法。同一机关新一般和旧特别冲突制定机关裁决。
4. 位阶交叉：(1) 地方性法规和部门规章冲突时，国务院决定适用地方性法规或提请全常裁决；(2) 部门规章间，部门规章和地方政府规章间冲突国务院裁决；(3) 授权法规和法律不一致时，由全常裁决。
5. 广义的法律（所有制定法）与狭义的法律（全国人大及其常委会制定）：法律旁边有其他名称狭义；涉及比较狭义；限制公民权利狭义；国家机关创设职权狭义；法律保留狭义。

考点 立法法

1. 协同立法：省级、市州级人大及其常委会协同立法
2. 基层立法联系点：全国人大常委会设立征求法律草案和立法意见，省级、市州级人大常委会设立征求法规草案意见。
3. 全国人大及其常委会决定在部分省市暂停适用法律的部分条文以便于试点改革，探索成功，及时修法。国务院决定在部分省市暂停适用行政法规的部分条文。
4. 提案主体：两央、两高、国家监察委各个地方都有权提案（要求），其他提建议。

考点 守法与法律监督

1. 守法包括积极守法（行使权利）、消极守法（履行义务）。
2. 守法义务是道德义务，自然法学认可。法律义务是法律规定的义务，是守法义务的对象。
3. 法律监督体系包括国家法律监督体系（国家机关）与社会法律监督体系。

考点 法的发现与法的证成

1. 法的发现（直觉、感性）与法的证成（证明、理性）相对分离，同一过程，但性质不同。
2. 法的发现充满偶然性，法的证成依靠推理证明，具有普遍性，更优先。
3. 法的证成必然存在，包括内部证成（推导法律决定）与外部证成（证明前提），都是推理过程。内证过程，外证前提，共证决定合理性。考试中，只要解决前提，都是外部证成。

考点 法律解释

1. 法律解释：文义扣字不公正，体系解释联法条，主观意志和资料，客观道德与伦理。历史解释凑热闹，比较解释看国外。单一累积和冲突，冲突模式看位阶，文体主力比客场，位阶不定看结果。
2. 正式解释（法定解释、有权解释）具有普遍约束力。
 - (1) 立法解释：法律的规定需要进一步明确具体含义；法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据；两央、两高、三委提出解释要求，全常拟草案、审议、表决通过、公布。立法解释的效力与法律等同，但高于司法解释。
 - (2) 司法解释：审判工作中具体应用法律（狭义）的问题最高法解释；检察工作中具体应用法律（狭义）的问题最高检解释。（有中生有）
3. 非正式解释（没有约束力）：任意解释（任何人）、学理解释（专家学者）。

考点 法律推理（演类反射当归）

1. 演绎推理：三段论，成文法国家适用，能保证法律的确定性。涵摄（考试中必然存在）：证明大前提能包含小前提的过程。
2. 类比推理：类似事情类似处理，扩张规范的适用。判例法多采用。
3. 反向推理：法律只能适用于其明确规定的情形。不同事情不同处理，限制规范的适用

4. 当然推理：举轻以明重，举重以明轻，依据案件事实性质轻重不同进行推理。
5. 设证推理：经验推定与规范推定。必然存在。

考点 法律漏洞的补充

1. 法律应当规定未规定的是法律漏洞。法内空间：利益衡量。法外空间：情感衡量。
2. 明显漏洞，该规定未规定。隐藏漏洞，该排除不排除。
3. 自始漏洞（立法伊始即存在），分为明知漏洞（有意不作规定）与不明知漏洞（疏忽大意未作规定）。嗣后漏洞是客观情况变化后出现的漏洞。
4. 明显漏洞依靠目的论扩张填补（明目张胆），隐藏漏洞依靠目的论限缩（隐姓埋名）填补。
5. 目的论扩张：做题时，严格依据条文，本案不该用，但用了，就是目的论扩张。
6. 目的论限缩：做题时，严格依据条文，本案应该用，但没有用，就是目的论限缩。

考点 法律概念

1. 法律概念包括法律中特有的概念（专门术语）与来自日常生活中的法律概念。
2. 描述性概念描述客观事实、有真假之分，评价性概念带价值判断，在实务中，往往转化为描述性概念。论断性概念即推定，法律拟制（视为）。
3. 分类概念定义要素不可或缺，精确具体，非此即彼，可以被精确定义。类型概念的定义要素有一个实现即可（或多或少），边界模糊开放，不确定，必须结合具体案件才能确定。
4. 确定性概念（内涵清晰）与不确定性概念（进一步分为描述性不确定性概念：明确标准，不确定性可以消失。规范性不确定性概念：主观评价，不确定性无法消失）

宪法

考点 宪法的分类

成文宪法（有宪法典）与不成文宪法，刚性（制修程序更严格）宪法和柔性宪法。

考点 宪法基本原则

1. 坚持党的领导：序言有规定。2018年宪法修正案首次将党的领导写进宪法正文。
2. 人民主权。权力属于人民。人大制度，选举原则和主要程序，专章规定基本权利和义务
3. 基本人权：从共同纲领开始，历次宪法均规定了公民的基本权利和义务，04修正案规定国家尊重和保障人权。
4. 法治：99修正案：依法治国，建设法治国家；18修正案：序言将“法制”改为“法治”。
5. 权力制约，监督原则：（1）人民的监督（单向）：人民监督人大；人大监督一府一委两院。（2）公民的监督：批评建议控告检举申诉权。（3）国家机关内部的监督（双向）：公检法办理刑事案件互相制约；监察机关与审判机关、检察机关、执法部门相互制约。

考点 宪法典的结构

1. 成文宪法一般由序言、正文、附则构成，但我国宪法没有附则。
2. 序言交代制宪的背景、制宪权的来源、制宪过程、原则、目标等。
我国1982年宪法序言的主要内容为：制宪背景引出国体；规定国家的根本任务、指导思想；基本国策（祖国统一、爱国统一战线、政协；民族团结；和平发展、独立自主的对外政策）；根本法地位和最高法律效力。
3. 正文：总纲（重要的基本原则与基本制度，1—32）、公民的基本权利和义务（33—56）、国家机构（8节：56—140）、国旗国歌国徽首都（141—143）。1982年宪法将公民的基本权利和义务提到国家机构之前。
4. 宪法的附则：效力与一般条文相同，有特定性和临时性。

考点 宪法渊源与宪法规范

1. 宪法渊源：宪法典；宪法性法律；宪法惯例，无明文规定，无国家强制力，违反不违宪；宪法判例（我国无宪法判例）；国际条约（宪法没有规定与条约的关系）。
2. 宪法规范：成文人质。程序性规范。权利义务性规范。确认性规范（肯定形式：调整、组织、宣言、

授权)。禁止性规范(强行性规范)。

考点 宪法的制修

1. 制宪主体是人民,制宪机关一。常委五一要休息,代表三二须同意,人大自己来公布。休息程序宪法定,全休小休都可以。三次全休七小休,八二宪法顶呱呱。

2. 1949年《共同纲领》是临时宪法,规定最高政权是全国人大,人大产生前政协代行职权。

3. 制宪权与修宪权性质不同,但都是根源性国家权力,可以创造新的国家机关。

3. 82宪法的5次部分修改(不散就是发:83948)

(1) 88修正案:私经补充转土地

(2) 93修正案:党正处于有县承市

(3) 99修正案:小平长期沿发,依法统分反革命,公主多分配重要

(4) 04修正案:沿路政治三建设,鼓励征用保私人,竹溪国事乡改五,特区紧急唱国歌

(5) 18修正案:为胡修,为习修,为监察委修。新发展理念、社会文明和生态文明、和平发展、人类命运共同体。为贯彻依宪治国、依宪执政,写进宪法宣誓制度、调整宪法委名称,赋予设区的市级立法权。写进核心价值观,正文首次写进党领导。

考点 宪法的解释和监督

1. 我国全常解释宪法,属于立法机关的解释,按照立法程序进行。

2. 宪法监督=合宪性审查+违宪制裁。

3. 宪法监督方式:(1)事先审查与事后审查;(2)附带性审查与宪法控诉;(3)我国全国人大及其常委会监督宪法的实施,事先审查(批准)与事后审查(备案、改撤)相结合。

4. 事先审查:批准。省委批准市州县(市州地方性法规,州县民族法规);全常批准自治区(民族法规)。

5. 事后审查:

(1) 备案:①下向上(两条线:常委会和政府)。②全常不接受规章。③批准的由批准机关向上报。④有多少长期存在机关,报几次。⑤授权法规报授权决定规定机关备案。

(2) 合宪性审查:依申请审查、主动审查、专项审查、联合审查、移送审查。

(3) 两高两院两委(国监委、省委会)提对备案法规的合宪性、合法性进行审查的要求(专门委员会审查并提出意见),其他主体提建议(常委会工作机构处理,必要再送专门委员会)。

(4) 全国人大专门委员会与常委会工作机构对备案法规(司法解释)主动审查与专项审查。国务院备案审查工作机构可对报送备案的法规、部门规章、省级规章主动审查与专门审查。

6. 改变撤销:(1)人大改撤本级常委会、政府改撤下级政府。(2)常委会撤销本级政府、下级人大及其常。(3)民族法规、授权法规只撤销。(4)省人大改变撤销市人大及其常。

考点 政治、经济、文化、社会制度

1. 国家性质:人民民主专政的社会主义。(1)多党合作和政治协商制度长期存在(93)。(2)爱国统一战线:中国人民政治协商会议(04建设者,18伟大复兴爱国者)。

2. 国家结构形式是单一制,地方三种体制:特别普通一民族。

3. 根本政治制度是人民代表大会制度。上级指导监督下级人大,下级人大不对上级人大负责。

4. 经济制度基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。全民所有制经济是主导力量(国家保障),集体所有制经济是基础力量(鼓励指导帮助),非公有制经济是重要组成部分(鼓励支持引导,依法监管)。

5. 我国的文化制度的主要内容是“教科文道德,核心价值观(18修正案)”。

6. 基本社会制度:社保劳保加医疗,婚生人才保安全。

(1) 社会保障制度是核心,狭义的社会制度就是社会保障制度。保障特殊主体:年老、疾病或丧失劳动能力有物质帮助权。退休人员生活受保障、男女同权,同工同酬。保障残废军人的生活,抚恤烈士家属,优待军人家属。

7. 我国宪法在“总纲”部分规定各种基本制度,在“公民的基本权利和义务”规定公民的相关权利,在“国家机构”部分规定国家机关的相关职权,各方面的制度都比较完善。

考点 选举制度

1. 法律定国级，全常定省级，省常定市县，县常定乡镇。
2. 委托选举：人在外，书面委托其他选民，不过三，经选委会同意。
3. 选民一经登记，长期有效，20、5、3、5。直接选举差额 311，间接选举差额 512。
4. 直接选举：主持组织选委会，直选代表双过半。辞职人大应过半，罢免选民全过半。代表任期本 5 年，中途下车要补选。
5. 间接选举：间接选举竹溪团，还需常委来统筹。怎么上来怎么去，一切环节全过半。选罢辞职都投票，罢辞要向上备案。

考点 代表法

1. 代表保障：(1) 会议上发言免责。(2) 羁押、刑事审判：乡级代表，无论是否现行犯，通知；县级以上代表，现行犯通知，非现行犯同意。
2. 县级以上常委会制定年度代表工作计划，通报代表，公布社会。
3. 县级以上人大开会组代表团，乡级人大开会可以组代表团。
4. 县级以上代表可列席原选举单位会议。代表专题调研，不能直接处理问题。
5. 代表职务暂停：刑案、无自由、有政治权利。
6. 代表资格终止：(1) 地方各级代表迁出或调离本行政区域。(2) 未经批准两次不参会。(3) 责令辞职被接受。

考点 行政区划

1. 行政区划小口诀：特别普通一民族，城里市区农村乡（基层政权）。派出机关街道办。
2. 省级建置（设立、撤销、更名）人大定，乡级一切（设立撤销更名，区域划分、界限变更）省政府，中间都归国务院，县市部界国授省，县府批准村委会。

考点 国家标志

1. 国旗。(1) 国家级单位、涉外场所每日升挂。(2) 省部级以下单位工作日升挂。(3) 学校开课日升挂国旗，有条件幼儿园参照。(4) 公共文化体育设施开放日升挂、悬挂国旗。(5) 重要节日（含民族节日）、民族自治地方成立纪念日升挂国旗。(6) 宪法宣誓场所悬挂国旗。
2. 国徽。各级国家机关应当悬挂国徽，人大堂、审判庭、涉外、宪法宣誓场所应当悬挂国徽。
3. 国歌。重大场合奏国歌。禁止商业、私人丧葬场合奏唱。
4. 侮辱（焚烧毁损涂划玷污践踏）国旗、国徽，先追究刑事责任；侮辱国歌（故意篡改歌词曲谱，歪曲贬损演唱），先警告、拘留。

考点 民族区域自治

1. 民族自治州县，人大政府来自治。省委批准市州县，全常批准自治区（民族法规）。州县支税省府批，公安边贸国务院批。制定机关批变通（决定、命令），接到报告 60 日。
2. 《民族区域自治法》好，赋予民族自治地方包括教、科、文、体、卫，农林渔牧，财政经济，语言，风俗习惯等广泛的自治权，且在财政转移支付等方面给予特殊照顾。

考点 基层群众自治

村委会组织法小口诀：群众自治村委会，法人资格不担保。乡提县批可设立，乡政指导不干预。主持组织选委会，十八村民来选举，外人一年加同意，异议 20、5、3 天。开除刑罚不候选，五年一选可连任，任内离任都审计。村务信息要公开，一季每月加随时，高新技术 15 日。人多分散村代会，五四村代和村委。村民过半三二户，村民会议每年开。评议村委审报告，制定村规乡备案。全体利益村民决，也可授权村代会，村委只能靠边站。

考点 基本权利（政治经济平等，人文监督宗教）

1. 基本权利对应义务主体是国家机关。积极权利对应的是国家的积极义务（给付义务），消极权利对应的是国家的消极义务。同时，国家对一切基本权利具有保护义务。
2. 三代人权：(1) 公民政治权利，消极权利重自由。(2) 经济、社会、文化等权利，积极权利重公平。(3) 集体人权重集体：生存、环境、发展。

3. 基本权利对国家权力、第三人都有制约。
4. 基本权利的限制：内部限制（自身的限制）和外部限制（宪法和法律的限制）。
5. 平等权：允许合理差别，注重保护弱者。
6. 政治权利和自由：言论自由表现形式多样，出版（著作自由）自由、结社自由
7. 广义人身自由包括：生命权（宪法未规定），狭义人身自由（37条），人格尊严（38条，未规定具体权利：姓名权、肖像权、名誉权），住宅权（39条），通信自由、通信秘密（40条）。
8. 社会经济权利：财产权（13条）和继承权是消极权利，劳动权（42条）、劳动者的休息权、物质帮助权是积极权利。
9. 文化教育权利：受教育权（46条）与科研创作自由（47条），都是积极权利。
10. 监督权（41条），批评建议控告检举申诉，对象是国家机关及其工作人员的行为。

考点 全国人大及其常委会

1. 全国人大开会程序：全常召集，先开预备会议，选出竹溪团和秘书长，正式会议由竹溪团主持。竹溪团第一次会议推选常务竹溪主持竹溪团会议。
2. 全常开会程序：两月一次，必要加开，特殊临时召集。
3. 全国人大的人事任免权（1）选举权：军//主专监高人。（2）决定权：竹溪提名定总//理，总//理提名定其他，军//主提名定其他
4. 全常的人事任免权：（1）闭会期间，总//理提名定其他，军//主提名定其他；委总提名撤其他，军//主提名撤其他。（2）监高提名定（撤）其他。
5. 全常的重大事项决定权：规划预决算，挑选冻鸡，蒸的特咸，全都尝。（规划、计划、预算、决算、条约、勋章、动员、紧急状态、战争状态、特赦、衔级，全都是常委会的职权）
6. 全常决定全国或者个别省、自治区、直辖市、特别行政区进入紧急状态。国务院决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。
7. 全常决定全国总动员或局部动员。
8. 勋章和荣誉称号：两央、委员长会议提议案，全常审议后如决定给，竹溪根据全常决定授予。竹溪进行国事活动，可直接授予外国友人友谊勋章。
9. 专门委员会由全国人大专设，常委会设工作机构。县级以上人大可以设。

考点 常委会监督法

1. 全常撤销一府一委两院，地方各级人大及其常委会的规范性文件。
2. 质询一府一委两院，1个代表团或30名以上代表，向全国人大提；常委10人以上向全常提质询案。必须答复，可以口头，可以书面。
3. 听取一府一委两院专项工作报告，负责人报告，国务院可委托部门负责人报告。
4. 检查法律法规实施：（1）上级人大常委会可以组织下级人大常委会联动执法检查。（2）有关地方人大常委会协同开展执法检查。
5. 监督财政经济工作：（1）全常审批中央决算（国务院6月报告）。（2）全常委6月到9月听取计划、预算执行情况等报告。（3）国务院应当向全常报告上一年度国有资产管理的情况，报告金融工作有关情况，县级以上地方政府每年向常委会报告上一年度国有资产管理的情况。
6. 常委会应当加强对政府债务的监督，建立健全政府债务情况报告制度。

考点 国家发展规划法

1. 国务院编制，草案由发改委等起草，报请党中央、国务院审议。
2. 国务院提请全国人大审查和批准，开会前发改委向财经委汇报初步审查。
3. 各代表团、财经委等专门委员会审查，财经委汇总，向竹溪团提审查结果报告，竹溪团通过后提请全国人大全体会议表决
4. 全国人大及其常委会监督规划的实施，财经委等具体实施监督工作（全场审议中期评估报告前，财经委先专题调查）
5. 全过程监督：批准总结全国人大。实施过程都归全常：调整方案、中期评估报告。
6. 全常审议中期评估报告前，财经委等专门委员会开展专题调查研究，向全常报告。

考点、国务院

1. 组成人员：总//理，副总//理、国务委员、部长、委员会主任、审计长、行长、秘书长
2. 全体会议报告规划，常务会议法律法规。
3. 国务院直接任免副秘书长、部委副职、副行长、副审计长。
4. 决定省、自治区、直辖市范围内部分地区进入紧急状态。

考点 地方人大和政府

1. 乡人大每年两次会议，县级以上人大每年至少一次，地方常委会两个月至少举行一次。
2. 县级以上地方人大选举：正副专监高人。地方常委会产生：代理正职，政府副职，正职提名定部门，监高提名定其他（副职及以下）。

考点 政府组成部门及派出机关

1. 国//务院设立部委，全国人大或者其常委会批准。
2. 县级以上地方政府设立工作部门，上一级政府批准（本级常委会备案）。
3. 省和自治区政府设立地区行政公署（直辖市不行），国//务院批准。
4. 县级市、区政府设立街道办事处（县和自治县政府不行），上一级政府批准。
5. 县、自治县政府设立区公所，省级政府批准。

考点 宪法宣誓制度

1. 全国人大产生人员，竹溪团组织。全常产生人员，委员长会议组织。
2. 国监委、最高法、最高检副职及以下，一府一委两院产生人员，本单位自行组织。
3. 驻外全权代表由外交部组织，地方工作人员由省常制定宣誓办法。

司法制度和法律职业道德

1. 法官裁判：各人自扫门前雪，休管他人瓦上霜。检察公诉：清廉文明听指挥，公正监督公主体。律师服务：诚实合法不越权，只收委托代理费。公证证明：民事主体不营利，证明真实合法性。
2. “装”得高端大气，避免合理怀疑。
3. 违法违规应处罚，合法合规是本分，显著突出应奖励（嘉三中二高，一功系统最）。

考点 中国特色社会主义司法制度

1. 犯人组织：司法规范、组织（审判检察）、制度、司法人员管理（公检法司）体系。
2. 独具中国特色的司法制度：奸（审判监督）尸（死刑复核）案（案例指导）调（人民调解）解（司法解释）陪（人民陪审）。

考点 司法的特征与司法公正

1. 司法特征：被动忠（终极）诚（程序）铺（普遍）立（独立）交（交涉）。
2. 司法的功能：解决纠纷是直接功能，是前提，其他都是间接功能。
3. 司法公正：廉正公平参立法：合法性，人员的中立性（法官应当做到利益无涉性和情感自控性），公开性，当事人地位的平等性，程序的参与性，结果的正确性，人员的廉洁性。

考点 司法人员与相关人员接触交往行为的若干规定

1. 接触程序：原则上在工作时间、工作地点接触，必须在外接触，提前请求单位经批准，偶然遇见，三日内向本单位纪监部门报告。
2. 禁止借物，禁止推荐律师、介绍案件。

考点 法律职业道德的特征（正职搞实政）

1. 政治性：忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律。
2. 职业性：要专门学习，外人不理解。
3. 实践性：实践过程中才能体现出法律职业道德的水准。
4. 正式性：除一般职业道德的规章制度等表现形式外，还通过法律、法规、规范性文件等形式表现。但法律职业道德本质上还是属于道德，依靠自律。
5. 更高性：更大范围责任。业内业外均受约束：上班“装”、下班“装”，退休之后接着“装”。

考点 法官

1. 三类人才：员额法官、审判辅助人员（法官助理实体辅助：整资料，拟文书；书记员程序辅助：查出庭，记庭审）、司法行政人员。法官包括院长、副院长、审委会委员、庭长、副庭长、审判员。院长应有法学专业知识和法律职业经历。

2. 法官从法院离任后，终身不得办理原任职法院办理案件，但监护人或近亲属除外。

3. 法官被开除，不得担任法官、检察官、律师、公证员，不能为公民代理（监护人或近亲属除外）。

4. 法官从法院离任后两年内，不得以律师身份担任诉讼代理人或者辩护人。

5. 任职回避。（1）夫妻、直系、三代、近姻亲：不在同一审判庭，至少一人不带长。院长排除法官岗，上下相邻留一个。（2）法官的配偶、父母、子女有下列情形之一的，法官应当实行任职回避：任法官辖区内律所合伙人或设立人；辖区内以律师身份诉讼。

6. 法官、检察官法定回避：证人、近亲属、利害关系。酌定回避：亲朋好友、左邻右舍。

7. 法官的配偶、子女不得在法官所属法院办理案件。

考点 审判基本原则

司法公正、审判独立、直接言词（亲历性）、被动、审判及时。

考点 法院、检察院离任人员禁业限制

1. 从各级法检离任且离任时有公务员身份。离任包括退休、辞去公职、开除、辞退、调离等。律师职业指律所一切岗位，包括保安、保洁。

2. 法检离任人员在禁业期内不得到原任职辖区内律所从事律师职业。其中，（1）领导班子+四高法官及助理及以上：禁业期三年。（2）普通法官及助理：禁业期两年。

3. 被开除公职人员终身不得在律所从事任何工作。

4. 法检退休人员不违反从业限制，按规定审批后可从事律师职业，但不再保留机关待遇。

5. 离任后从事律师职业的，应当如实报告从业去向，签署承诺书。

6. 法、检办案过程中，发现担任诉讼代理人、辩护人的律师违反离任人员从业限制规定，应当通知当事人更换诉讼代理人、辩护人，并及时通报司法行政机关。

7. 司法行政机关应要求违规人员在规定时间内申请注销律师证书、与律所解除劳动劳务关系。规定时间内未处理，司法行政机关应注销其执业证书或责令律所解除劳动劳务关系。

考点 禁止法官、检察官与律师不正当接触交往制度机制

1. 法官、检察官指：依法履行审判、执行、检察职责的人员和司法行政人员（含书记员）。

2. 对法官、检察官承办案件在一定期限内由同一律所或律师代理达到规定次数（各省级法院、检察院确定），启动预警机制，要求说明情况，除非有正当理由的，依法启动调查程序。

3. 禁止法检及配偶、子女及配偶与律师设立企业，向律师或律所借贷收取高息。

4. 正当沟通交流机制（1）官办活动：可以参加；（2）非官办活动：要批准。

考点 遴选委员会、惩戒委员会、保障委员会

1. 国省设立遴选委，成员三一是法官，专业审核全靠它，初任一般到基层，逐级遴选高下二，律师学者须5年。

2. 国省设立惩戒委，法官人数半以上。专业审查提意见，故意重大一般无。当事法官有诉权，收到意见提异议，再做决定惩戒委，法院执行走程序。

3. 职工人才要退休：法官权益保障委员会保障法官的职业、工资保险福利、人身和财产等。

考点 检察制度

1. 检察长统一领导下的集体负责制。地方各级检察长不同意检委会多数人的意见，办理案件的，报请上一级检察院决定；重大事项的，报请上一级检察院或本级常委会决定。

2. 检察权统一行使原则：上命下从、左右互助、检察院、检察官职务可转移继承代理。

3. 直辖市或地区检察分院一切检察官：省检提名常委会定。直辖市或地区中院院长：主会提名省常定，副院长及以下法官：高院提名省常定。

考点 律师制度

1. 市申省批律师证，律所设立由省级司法行政机关批准。

2. 律师和律所管理：行政管理，生死监督考核处罚；行业管理，维权考核奖励惩戒。
3. 行政处罚：县级建议，市级和省级处罚，省级司法行政机关有权吊销执业证书。
4. 律所不得独资、合资、委托他人代持设立企业。律师可以设立企业，但不得任法代、董监高（独董监除外），不与其他单位建立劳动关系。
5. 律师可以担任常委会组成人员，任职期间不得从事诉讼（法检不能任职常委会）。
6. 未经当事人委托或法律援助机构指派，不得以律师名义为当事人服务，不得以非律师身份办理案件，不得私下收费。不得在律所住所外设立办公室承揽业务。
7. 律师违法违规执业或违反章程，可辞退与除名，向县级司法行政机关和律协报备。
8. 律师担任辩护人的，向办案机关报备。不得擅自退庭或者不按照通知出庭。
9. 正在接受司法机关、司法行政机关、律师协会立案调查期间，不得申请注销执业证书。
10. 不得在停止执业处罚期间继续执业，或在律所停业整顿期间、注销后以原所名义执业。
11. 停止执业处罚期限未满的，不得申请变更执业机构，律所停业整顿，无辜律师可转所；6个月以上停止执业处罚期满未逾3年，不得担任合伙人或者设立人。
12. 绝对利益冲突：近亲同事同案件，绝对不能受委托。
13. 有病期间（受到行政处罚），没有正常律师和律所的权利，如不得做广告。
14. 律所设立：个人所：1人5年10万，普通合伙：3人3年30万，特殊所：20人3年1000万（故意或重大过失合伙人无限责任，其他合伙人有限）。分所（责任本所承担）：3年合伙所20人。
15. 律师是职务行为，后果由律所承担，律所可追故意或重大过失的律师责任。

考点 两公律师

1. 申请条件：公身份；法律事务两年以上，或担任法官检察官律师一年以上；所在单位同意。
2. 申请人所在单位为中央党政机关、人民团体、央企的，向司法部申请。
3. 任职满三年；最后一次考核称职，可以转社会律师；两公律师计入社会律师执业年限。

考点 公证制度

1. 省级批准公证处，3年以上负责人。部里任命公证员，省级颁发证书。
2. 公证员必须专职，职务行为，保险合同先赔付，不足可追公证处。公证处赔偿后，可追故意或重大过失公证员。
3. 救济：向公证机构复查。不合法不真实撤销，其他错误更正。有争议民事诉讼。

考点 法律援助制度

1. 无偿性。(1) 任何时候收取受援人费用即错误。(2) 公证机构、司法鉴定机构应当减、免收公证费、鉴定费。(3) 法院应当根据情况缓、减、免收诉讼费用，必须减免复印费。
2. 经济困难核查。(1) 免予核查情形：老幼残疾无固收，救助与优抚对象；工资工伤农民工。(2) 信息共享、诚信承诺。(3) 可先行援助：时效七日，保全执行。
3. 民诉、行政案件：经济困难无代理，人身债权与环境（环境污染导致损失）。
4. 不查经济看情形，英勇无罪赔家暴（英烈、见义勇为、国家赔偿、家庭暴力）。
5. 申诉再审和抗诉，经济困难可申请。
6. 刑诉中可以援助：犯罪嫌疑人、被告人，受害人经济困难，向办案机关地法律援助机构申请。
7. 公检法的告知义务可以口头（含电话）、书面。
8. 刑诉中应当援助，要先告知委托辩护人，不委托就通知指派。对可能无期、死刑、死刑复核被告人，法律援助机构应指派三年以上相关执业经历的律师担任辩护人。
9. 拒绝援助：依申请的，同意。有理由，可更换。依通知的，经公检法同意，告知5日内委托，否则3日内再次通知。
10. 其他适用普通程序审理的刑事案件，被告人没有委托辩护人的，法院可以通知。
11. 救济：(1) 不服援助找行政，不服行政可复议。(2) 不服通告找检察。

祝小伙伴们顺利收获 26 年小礼物